

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרן מרים השכל

פ/25/882

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – פגיעה בזכויות)

1. החלפת סעיף 8 בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו¹, במקום סעיף 8 יבוא:

8. "פגיעה בזכויות 8. הוראת חוק הפוגעת בזכויות שלפי חוק-יסוד זה תהיה תקפה אף כשאינה בהתאם לאמור בחוק-יסוד זה, אם נכללה בחוק-יסוד או בחוק שנתקבל ברוב רגיל של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש שהוא תקף על אף האמור בחוק-יסוד זה; תוקפו של חוק כאמור או של הוראת חוק כאמור לא יפקע כל עוד לא בוטל על ידי הכנסת."

דבר הסבר

מכוח פרשנותם לסעיף 8 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו הנוכחי, פסקו שופטי בג"ץ כי אין להגביל מסתננים אריתראים וצפון סודנים לשהות במתקני השהייה שהוקמו וכי אין לגרשם למדינה שלישית ללא רצונם.

מכוח פרשנותם לסעיף 8 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו הנוכחי, חמישה שופטים בבג"ץ פסקו שיש לאפשר הגירת פלסטינים לצורך נישואין לתוך ישראל בהליך המכונה איחוד משפחות וליתן להם מעמד מכוח חוק האזרחות, התשי"ב-1952 ושישה שופטים נוספים בבג"ץ אישרו את ההסדר שהיה קבוע בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, של הגירה לישראל של פלסטינים מעל גיל 35 ופלסטיניות מעל גיל 25.

פרשנות זו לסעיף 8 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו הנוכחי הופכת את מדינת ישראל למדינה בעלת אוכלוסייה רב לאומית, הפתוחה גם להגירה ושהייה של מהגרים פלסטינים, אריתראים וצפון סודנים וגורמת לצמצום בשיעור הרוב היהודי ולסיכון חמור להישרדות היהודים בישראל.

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 150.

סעיף 8 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו הנוכחי מנוסח בנוסח הנתון לפרשנות ומאפשר התערבות באמצעות פרשנות שיפוטית במדיניות הממשלה בנושאים הנוגעים לצורך בהמשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית בעלת רוב יהודי מוצק לנצח נצחים.

כדי לשמור על קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית בעלת רוב יהודי מוצק לנצח נצחים, אין לאפשר את המשך קיומו של סעיף 8 בנוסחו הנוכחי, אשר מאפשר פרשנות חוקתית שמאפשרת הגירה לישראל של פלסטינים, אריתראים, סודנים ועוד.

תיקון סעיף 8 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו בנוסח המוצע שאינו נתון לפרשנות, יאפשר את המשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית בעלת רוב יהודי מוצק לנצח נצחים, יחייב לפסוק בהתאם לתיקון החוקתי המוצע באופן ברור שאינו נתון לפרשנות, יחזק את המשילות, יחזק את שלטון החוק, יחזק את עקרון הפרדת הרשויות וימנע פגיעה ברוב היהודי בישראל באמצעות פרשנות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3585/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/590/25) ועל ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן (פ/591/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)